

COLEÇÃO

LEIS DO TERCEIRO SETOR
ÁREA 1: ASSISTÊNCIA SOCIAL

LEIS E NORMATIVAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA OSCS

GUIA COMPLETO PARA REGULARIDADE
E LEGITIMIDADE NO SUAS



LEIS E NORMATIVAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA OSCS

**GUIA COMPLETO PARA
REGULARIDADE E
LEGITIMIDADE NO SUAS**

**COLEÇÃO: LEIS DO TERCEIRO
SETOR – ÁREA 1: ASSISTÊNCIA SOCIAL**



SUMÁRIO

04

INTRODUÇÃO

05

**CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE
1988 – ARTIGOS 203 E 204**

06

LEI N° 8.742/1993 – LOAS

07

RESOLUÇÃO CNAS N° 109/2009

08

NOB/SUAS

09

**INSCRIÇÃO DAS ENTIDADES
NO CMAS & LEI N° 12.435/2011**

11

**RESOLUÇÃO CNAS N° 14/2014
& LEI N° 13.019/2014 – MROSC**

12

**ITG 2002 & LEGISLAÇÃO
MUNICIPAL**



SUMÁRIO

13

**OUTRAS NORMATIVAS
RELEVANTES**

14

**O QUE UMA OSC PRECISA
CUMPRIR PARA SER LEGÍTIMA
NA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

15

CONCLUSÃO





INTRODUÇÃO

A Assistência Social é uma política pública prevista na Constituição Federal e organizada nacionalmente pelo **SUAS – Sistema Único de Assistência Social**.

Para que uma Organização da Sociedade Civil (OSC) possa atuar de forma legítima dentro dessa política, **é necessário** cumprir um *conjunto de leis, normas e diretrizes* que regulam:

- **Sua atuação,**
- **Seus serviços,**
- **Sua inscrição nos Conselhos,**
- **Sua responsabilidade com usuários e recursos públicos.**

Este e-book apresenta **todas as legislações essenciais da Assistência Social**, explicadas de maneira simples, mostrando **por que cada uma é fundamental para a credibilidade da OSC**.





CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – ARTIGOS 203 E 204

Fundamento legal da Assistência Social no Brasil

A Constituição define a Assistência Social como **direito do cidadão e dever do Estado**, garantindo atendimento a quem dele necessitar.

Por que é importante para a OSC?

- Define a Assistência Social como política pública.
- Reforça que ações não podem ser assistencialistas, mas sim de proteção social.
- Estabelece a necessidade de **participação da sociedade civil nos Conselhos**.

LEI Nº 8.742/1993 – LOAS (LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)

A base da política de Assistência Social no Brasil

A LOAS cria diretrizes, responsabilidades do Estado e das entidades, e define a estrutura da política.

Aspectos fundamentais

- Regras de funcionamento do SUAS.
- Diretrizes das Proteções Básica e Especial.
- Previsão de cofinanciamento federal, estadual e municipal.
- Requisitos para entidades que atuam na área.
- Necessidade de inscrição das OSCs no CMAS para atuarem formalmente.

Por que é essencial?

Sem observar a LOAS, a OSC **não pode ser reconhecida como entidade socioassistencial**, nem acessar recursos públicos destinados à Assistência Social.



RESOLUÇÃO CNAS Nº 109/2009 – TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

Define TODOS os serviços que uma OSC pode executar na Assistência Social

É a principal normativa operacional do SUAS.

Traz definições claras sobre:

01 Nome do serviço,

04 Forma de atendimento,

02 Objetivos,

05 Resultados esperados.

03 Público-alvo,

Exemplos de serviços tipificados:

- SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,
- PAIF – Proteção e Atendimento Integral à Família,
- PAEFI – Média Complexidade,
- Acolhimento Institucional (Alta Complexidade),
- ILPI – Idosos,
- Medidas socioeducativas de meio aberto,
- Serviços para pessoas em situação de rua, entre outros.

Por que é essencial?

- O CMAS só aprova inscrições se o estatuto e o plano de trabalho da OSC forem coerentes com a Tipificação.
- Evita que a OSC ofereça “serviços informais” não reconhecidos pelo SUAS.
- Garante qualificação técnica e alinhamento ao sistema nacional.

NOB/SUAS – NORMA OPERACIONAL BÁSICA DO SUAS (2005 E 2012)

Regula a gestão da Assistência Social nos municípios e estados.

Define:

- Regras de gestão,
- Responsabilidades das esferas federativas,
- Papel das entidades parceiras no sistema,
- Diretrizes de monitoramento e avaliação.

Por que é essencial?

- O CMAS só aprova inscrições se o estatuto e o plano de trabalho da OSC forem coerentes com a Tipificação.
- Evita que a OSC ofereça “serviços informais” não reconhecidos pelo SUAS.
- Garante qualificação técnica e alinhamento ao sistema nacional.



RESOLUÇÃO CNAS N° 27/2011 – INSCRIÇÃO DAS ENTIDADES NO CMAS

Regra oficial para inscrição e renovação de OSCs no Conselho Municipal de Assistência Social

A resolução exige:

- Restatuto adequado à Assistência Social,
- Documentos contábeis (ITG 2002),
- Relatório de atividades,
- Demonstrações financeiras,
- Plano de atendimento conforme a Tipificação,
- Comprovação de funcionamento.

Por que é essencial?

A inscrição no CMAS **é obrigatória para qualquer OSC que atue na área**, mesmo sem recursos públicos.

Sem essa inscrição, a OSC **não pode ser considerada entidade socioassistencial**.

LEI N° 12.435/2011 – ATUALIZA A LOAS E CRIA FORMALMENTE O SUAS

Consolida o modelo de Assistência Social vigente hoje

Estabelece:

- O SUAS como sistema público,
- Organização dos serviços por níveis de proteção,
- Rede socioassistencial com entidades privadas.

Importância para a OSC

A OSC passa a ser reconhecida como **rede complementar** à política pública, com regras claras de articulação com equipamentos públicos (CRAS/CREAS).

RESOLUÇÃO CNAS N° 14/2014 – REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO DAS ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Define parâmetros para entidades com ou sem cofinanciamento público.

Inclui diretrizes sobre:

- Atendimento,
- Equipe técnica,
- Documentação,
- Responsabilidades da instituição.

Importância

Muitas prefeituras utilizam esta resolução como base para fiscalizar entidades.

LEI N° 13.019/2014 – MROSC (NO CONTEXTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)

Regula parcerias com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)

Quando uma OSC inscrita no CMAS firma parceria com a Prefeitura, aplica-se o MROSC.

Relevância para OSCs socioassistenciais

- Regras para repasse de recursos,
- Necessidade de plano de trabalho detalhado,
- Prestação de contas obrigatória,
- Chamamento público,
- Monitoramento e avaliação.

ITG 2002 – NORMAS CONTÁBEIS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

Obrigatória para OSCs de Assistência Social

Exige:

- Contabilidade mensal,
- Demonstrações contábeis,
- Registro de doações,
- Controle de recursos de convênios,
- Prestação de contas estruturada.

Por que é fundamental?

O CMAS só aprova inscrição e renovação com contabilidade conforme ITG 2002.

A confiabilidade da OSC depende disso.

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL (VARIÁVEL POR CIDADE)

Cada município possui:

- Resoluções do CMAS,
- Portarias da vigilância socioassistencial,
- Regulamentos de editais,
- Exigências específicas para renovação anual da inscrição.

Importância

A legislação local é o que efetivamente define:

- Formulários,
- Prazos,
- Auditorias,
- Documentos obrigatórios.

A OSC deve acompanhar continuamente.



OUTRAS NORMATIVAS RELEVANTES

01

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO – LEI 12.527/2011

Exige transparência quando a OSC trabalha com recursos públicos.

02

LGPD – LEI 13.709/2018

Regula proteção de dados de usuários — essencial ao trabalhar com famílias, crianças e idosos.

03

LEI DO VOLUNTARIADO – LEI 9.608/1998

Evita vínculo empregatício indevido.

O QUE UMA OSC PRECISA CUMPRIR PARA SER LEGÍTIMA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Para ser reconhecida e valorizada, a entidade deve:

-  **Ter estatuto alinhado à Tipificação.**
-  **Manter inscrição ativa no CMAS.**
-  **Seguir as normas da LOAS e suas atualizações.**
-  **Oferecer serviços que se encaixem na Tipificação CNAS 109/2009.**
-  **Manter contabilidade regular (ITG 2002).**
-  **Produzir relatórios e prestações de contas anuais.**
-  **Cumprir regras de proteção de dados (LGPD).**
-  **Realizar atendimento gratuito, continuado e articulado com o SUAS.**
-  **Respeitar a dignidade dos usuários (princípios da LOAS e do SUAS).**

Quando tudo isso é cumprido, a OSC se torna:

- Reconhecida pelo município,
- Elegível para editais públicos,
- Respeitada na rede socioassistencial,
- Confiável para empresas doadoras,
- Juridicamente segura.

CONCLUSÃO

A Assistência Social possui um **conjunto robusto de leis e normas** que protegem usuários, famílias e comunidades.

Para a OSC, conhecer e seguir essas regras **não é apenas uma obrigação legal** — é um *compromisso ético e institucional*.

“A OSC que respeita a legislação fortalece sua causa e a confiança da sociedade.”

Como o Conta Comigo apoia OSCs da Assistência Social

O Conta Comigo oferece:

- Modelos de estatuto adequados à Tipificação CNAS 109/2009,
- Geração automática do DBE,
- Armazenamento de documentos exigidos pelo CMAS,
- Contabilidade mensal conforme ITG 2002,
- Organização de relatórios institucionais,
- Alertas de vencimento de certidões,
- Plantões online com especialistas do SUAS,
- Mentorias temáticas para OSCs socioassistenciais.

Cadastre sua OSC:

- www.redepapelsolidario.org.br/contacomigo

Leila Novak - Empreendedora Social
Consultora Presidente da Rede Papel Solidário



**NO CONTA COMIGO
VOCÊ ENCONTRA
TODO O SUPORTE
NECESSÁRIO PARA
ABRIR E MANTER
SUA OSC!**

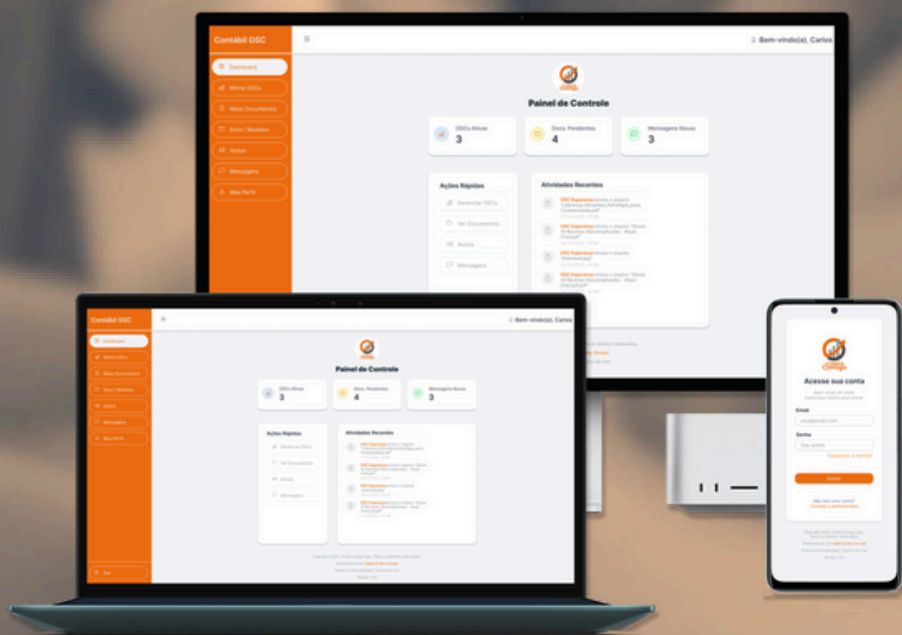
**ALÉM DE
MODELOS
PERSONALIZA
DOS PARA
FACILITAR
TODO O
PROCESSO**



WWW.CONTACOMIGO.ORG.BR



**O APP CONTA COM UMA
INTERFACE SIMPLES E FÁCIL
DE USAR — TOTALMENTE
ADAPTÁVEL PARA VOCÊ
TRABALHAR DE ONDE QUISER!**



WWW.CONTACOMIGO.ORG.BR



The image shows a woman with curly hair, wearing a white turtleneck and a brown vest, smiling and holding a smartphone. In the background, a laptop and a smartphone display the 'CONTA Comigo' website interface.

Laptop Screen:

- Header: OSC Esperança
- Left Sidebar: Dashboard, Meus Documentos, Seus Mandados, Mandados & mais, Ajuda, Mensagens, Meu Perfil
- Main Content: Bem-vindo (a) ao Portal do cliente, OSC Esperança! Este é seu canal direto com a nossa equipe de atendimento. Use o menu de lado para enviar documentos e trocar mensagens.
- Stats: Seus Mandados (Planilha Formulário Base - enviar e receber mandados), 4; Mensagens Não Lidas, 3.
- Section: Documentos Enviados
- Footer: Copyright 2020. Consta Comigo App. Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Agência Web Group. Política de Privacidade | Termos de uso | Versão: 1.0.0

Smartphone Screen:

- Header: CONTA Comigo
- Section: Acesse sua conta
- Form: Email (contadigital@comigo.org.br), Senha (123456789), Entrar
- Footer: Não tem uma conta? Crie-se e administre!

WWW.CONTACOMIGO.ORG.BR